

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Legislação Institucional do PJSC

Aula 11 - Comparativo Lei nº 6.745/1985 x LC nº 639/2015 x normas internas do PJSC

Objetivo: diferenciar regime jurídico geral, regime disciplinar específico e normas internas do PJSC, com foco em literalidade, competência, exceções e pegadinhas FGV.

Material autoral, orientado ao edital TJSC 2026 e calibrado por fontes oficiais. Questões inéditas; não há cópia de questões reais.

1. Objetivo da aula e conexão com o edital

Esta é a Aula 11 da trilha de Legislação Institucional do PJSC. Ela cobre o comparativo entre a Lei nº 6.745/1985, a Lei Complementar nº 639/2015 e as normas internas do Poder Judiciário de Santa Catarina. O foco é responder, com segurança de prova, qual diploma regula cada camada da vida funcional e disciplinar dos servidores.

O edital cobra regime jurídico e disciplinar dos servidores, Lei nº 6.745/1985, Lei Complementar nº 639/2015, Regimento Interno do TJSC e Código de Normas da CGJ. Como a disciplina tem 6 questões, o ganho está menos em decorar artigos isolados e mais em evitar trocas de fonte normativa: lei geral por lei especial, procedimento por penalidade, norma interna por sanção legal e competência administrativa por competência disciplinar.

Recorte exato desta aula: o que é regime jurídico geral; o que é regime disciplinar específico do PJSC; qual é o papel das normas internas; como a LC nº 639/2015 usa a Lei nº 6.745/1985 e a LC nº 491/2010; quais exceções são expressas; e como a FGV tende a cobrar esse arranjo por meio de casos institucionais e alternativas próximas.

2. Fontes normativas usadas

Fonte	Função nesta aula
Edital TJSC nº 10/2026 e 1ª retificação	Delimita o conteúdo programático: regime jurídico e disciplinar dos servidores, Lei nº 6.745/1985, LC nº 639/2015, Regimento Interno e Código de Normas da CGJ.
Lei nº 6.745/1985	Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina; base geral do regime jurídico funcional e da disciplina material.
LC nº 639/2015	Lei especial que define o regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC e adapta a aplicação da Lei nº 6.745/1985 e da LC nº 491/2010.
LC nº 491/2010	Norma procedimental do processo administrativo disciplinar no Estado de Santa Catarina, aplicável ao PJSC com as alterações da LC nº 639/2015.
Regimento Interno do TJSC	Norma interna de organização do Tribunal, órgãos, funcionamento e competências institucionais.
Código de Normas da CGJ - âmbito judicial	Norma interna/correicional que orienta serviços do primeiro grau de jurisdição, rotinas e procedimentos administrativos.
Provimento CGJ nº 22/2025	Aprovou a atualização do Código de Normas e instituiu a consolidação dos atos normativos judiciais da CGJ - edição 2025.

Atenção de atualização: a legislação institucional do PJSC é dinâmica. A versão oficial compilada deve ser conferida próximo da prova, especialmente Código de Normas, Regimento Interno e atos da Corregedoria. Esta aula trabalha com as fontes oficiais consultadas em junho de 2026 e sinaliza os pontos em que a atualização normativa é sensível.

3. Mapa das camadas normativas

A FGV costuma derrubar candidato quando transforma diplomas distintos em sinônimos. Aqui, a chave é visualizar três camadas.

Camada	Diploma principal	Pergunta que resolve	Pegadinha comum
Regime jurídico geral	Lei nº 6.745/1985	Qual é o conjunto amplo de regras da vida funcional? Provimento, exercício, direitos, vantagens, licenças, responsabilidades, deveres e penalidades gerais.	Dizer que a Lei nº 6.745/1985 só trata de disciplina ou que não alcança o Judiciário.

Regime disciplinar específico do PJSC	LC nº 639/2015	Como o regime disciplinar se aplica aos servidores do quadro do PJSC? Quais particularidades, competências e recursos?	Aplicar automaticamente a PGE, cassação de aposentadoria ou competência genérica de outro órgão.
Normas internas do PJSC	Regimento Interno, Código de Normas, provimentos, resoluções e portarias	Como funcionam órgãos, rotinas, serviços, correição, distribuição de tarefas e fluxo institucional?	Tratar norma interna como se pudesse criar pena nova ou afastar lei formal.

Regra de prova: quando o enunciado pergunta “quem regula a vida funcional ampla?”, pense na Lei nº 6.745/1985. Quando pergunta “como disciplinar servidor do quadro do PJSC?”, pense na LC nº 639/2015 com Lei nº 6.745/1985 e LC nº 491/2010. Quando pergunta “como a unidade judicial deve funcionar ou cumprir rotina?”, pense em norma interna, especialmente Regimento Interno e Código de Normas.

4. Conceitos essenciais para não errar a comparação

Termo	Explicação objetiva
Regime jurídico	Conjunto amplo de normas que regula a relação funcional entre servidor e Estado: ingresso, provimento, posse, exercício, lotação, direitos, vantagens, licenças, afastamentos, deveres, responsabilidades e sanções.
Regime disciplinar	Parte do regime jurídico voltada à disciplina funcional: infrações, responsabilidades, penalidades, dosimetria, competência para punir, prazos prescricionais, apuração e recursos.
Regime disciplinar material	Conteúdo de direito material: o que é infração, quais penalidades existem, quais critérios orientam a punição e quais consequências decorrem do ilícito.
Procedimento disciplinar	Caminho formal de apuração e julgamento: sindicância, processo administrativo disciplinar, prazos, comissão, defesa, relatório, decisão, recurso e revisão.
Norma interna	Ato normativo de organização e funcionamento interno, subordinado à Constituição e às leis. Pode regular fluxo, competência interna, atendimento, tramitação e rotina, mas não pode contrariar a lei.
Competência	Parcela de atribuição conferida a uma autoridade ou órgão. Em disciplina, é a pergunta: quem pode instaurar, apurar, julgar, aplicar penalidade ou apreciar recurso?
Penalidade	Sanção disciplinar prevista em lei. Exemplos do Estatuto: repreensão, suspensão, destituição de cargo de confiança, demissão e cassações, com exceções para o PJSC.
Provimento	Pode significar preenchimento de cargo público; em outro contexto, provimento da Corregedoria é ato normativo correicional. A FGV gosta de explorar esse termo ambíguo.

5. Lei nº 6.745/1985: regime jurídico geral

A Lei nº 6.745/1985 é o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Santa Catarina. Ela estabelece o regime jurídico dos funcionários públicos civis dos Três Poderes do Estado e do Tribunal de Contas. Para o concurso, ela é a matriz geral: regula a vida funcional em sentido amplo e também contém o regime disciplinar material geral.

Quando a FGV pergunta sobre provimento, posse, exercício, estágio probatório, direitos, vantagens, licenças, afastamentos, direito de petição, acumulação, responsabilidades, infrações e penalidades, a primeira fonte material é a Lei nº 6.745/1985, salvo se o enunciado trazer particularidade do PJSC prevista na LC nº 639/2015.

5.1. O que a Lei nº 6.745/1985 entrega para esta aula

Bloco	Conteúdo de prova	Como a FGV pode trocar
Vida funcional	Provimento, posse, exercício, lotação, remoção, estágio probatório, vacância e aposentadoria.	Dizer que a LC nº 639/2015 regula posse e estágio probatório.
Direitos e vantagens	Férias, licenças, vencimento, vantagens pecuniárias, adicionais, gratificações e indenizações.	Perguntar por direito funcional e oferecer alternativa de penalidade disciplinar.
Deveres e acumulação	Regras sobre acumulação, opção em caso de boa-fé e sanções em caso de má-fé ou não opção.	Confundir acumulação permitida com acumulação proibida.
Responsabilidades	Responsabilidade civil, penal e administrativa independentes entre si; dever de indenizar não exclui pena disciplinar.	Dizer que uma esfera depende automaticamente da outra.
Disciplina material	Infração disciplinar, penalidades, agravantes, atenuantes e prescrição.	Aplicar automaticamente ao PJSC uma penalidade que a LC nº 639/2015 afastou.

5.2. Responsabilidades: ponto de conexão com a disciplina

A Lei nº 6.745/1985 afirma que o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições, sendo as cominações independentes entre si. Isso significa que a mesma conduta pode gerar dever de indenizar, crime e infração administrativa, sem que uma consequência elimine automaticamente a outra.

Associação rápida: se o servidor causa dano ao patrimônio público por dolo ou culpa, pode haver ressarcimento; mas o pagamento da indenização não exclui a pena disciplinar cabível. Para a FGV, a armadilha é dizer que ressarcir o dano “apaga” a infração disciplinar. Não apaga.

5.3. Penalidades do Estatuto e o cuidado com o PJSC

O art. 136 da Lei nº 6.745/1985 enumera penalidades como repreensão verbal, repreensão escrita, suspensão, destituição de cargo de confiança, demissão simples, demissão qualificada, cassação de aposentadoria e cassação de disponibilidade. Essa lista é importante, mas não pode ser lida isoladamente para o PJSC: a LC nº 639/2015 excepciona expressamente a cassação de aposentadoria para os servidores por ela regidos.

Portanto, para prova, grave em duas linhas: no Estatuto geral existe cassação de aposentadoria; no regime dos servidores do quadro do PJSC, a LC nº 639/2015 diz que não se aplica a pena de cassação de aposentadoria. Essa é uma pegadinha de alta probabilidade.

6. LC nº 639/2015: regime disciplinar específico dos servidores do quadro do PJSC

A LC nº 639/2015 é a peça central desta aula. Ela não é um estatuto funcional completo. Ela define o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. O quadro é o definido pela LC nº 90/1993, que trata do regime e do plano de cargos do pessoal do Poder Judiciário.

A lei especial não joga fora a Lei nº 6.745/1985. Ela a utiliza. O art. 2º estabelece que se aplica aos servidores do quadro do PJSC o regime disciplinar previsto na Lei nº 6.745/1985, observadas as normas procedimentais da LC nº 491/2010 e as alterações decorrentes das particularidades do Poder Judiciário.

6.1. Fórmula da LC nº 639/2015

Para memorizar sem decorar de forma solta:

Servidor do quadro do PJSC + matéria disciplinar = Lei nº 6.745/1985 no conteúdo disciplinar + LC nº 491/2010 no procedimento + alterações especiais da LC nº 639/2015.

Elemento	Regra
----------	-------

Conteúdo material	Regime disciplinar previsto na Lei nº 6.745/1985.
Procedimento	Normas procedimentais da LC nº 491/2010.
Particularidades do PJSC	Sem intervenção da PGE; sem manifestações jurídicas em dispositivos indicados; publicações no Diário da Justiça; sem cassação de aposentadoria para servidores regidos pela LC nº 639/2015; competências disciplinares próprias.

6.2. Alterações expressas por particularidade do Poder Judiciário

Ponto	Como fica no PJSC	Como a banca pode distorcer
PGE	Não haverá intervenção da Procuradoria-Geral do Estado.	Afirmar que a PGE deve intervir obrigatoriamente em PAD do PJSC.
Órgão jurídico	Não haverá manifestação do órgão jurídico prevista em dispositivos indicados da LC nº 491/2010.	Dizer que todo processo disciplinar do PJSC exige parecer jurídico nos moldes gerais.
Publicações	Serão feitas no Diário da Justiça.	Trocar por Diário Oficial do Estado, mural da comarca, CNJ ou publicação interna informal.
Cassação de aposentadoria	Não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015.	Aplicar a lista completa do art. 136 da Lei nº 6.745/1985 sem ler a exceção.
Poder disciplinar	Distribuído entre Presidente do TJ, Corregedor-Geral, Diretores do Foro e Juízes de Direito, conforme subordinação e limites de penalidade.	Dizer que o Corregedor pode aplicar qualquer penalidade ou que juiz não tem poder disciplinar.

7. Competência disciplinar no PJSC

Competência é um dos temas mais FGV desta disciplina. A banca tende a montar um caso com autoridade e penalidade e perguntar quem pode aplicar ou para onde vai o recurso. Aqui, não chute por hierarquia intuitiva: siga a LC nº 639/2015.

Autoridade	Alcance da competência	Limite ou recurso
Presidente do Tribunal de Justiça	Poder disciplinar que abrange todas as penalidades do art. 136 da Lei nº 6.745/1985.	Compete-lhe exclusivamente impor demissão e cassação de disponibilidade. Recurso de suas decisões originárias que impuserem pena disciplinar: Conselho da Magistratura.
Corregedor-Geral da Justiça	Poder disciplinar restrito às penalidades de repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança.	Recurso de suas decisões originárias que impuserem pena disciplinar: Conselho da Magistratura.
Diretores do Foro	Poder disciplinar em relação a servidores diretamente subordinados, restrito a repreensão ou suspensão.	Recurso: Presidente do Tribunal de Justiça.
Juízes de Direito	Poder disciplinar em relação a servidores diretamente subordinados, restrito a repreensão ou suspensão.	Recurso: Presidente do Tribunal de Justiça.

Pegadinha: Corregedoria tem papel forte de orientação, fiscalização e correição, mas isso não significa competência para aplicar demissão. A demissão, no regime da LC nº 639/2015, é competência exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça.

8. Quem fica fora da LC nº 639/2015?

A LC nº 639/2015 também delimita quem não entra no mesmo regime dos servidores do quadro do PJSC. Esse ponto é excelente para questão de exceção.

Agente ou atividade	Regime indicado pela LC nº 639/2015
Servidor do quadro do PJSC	LC nº 639/2015 + Lei nº 6.745/1985 + LC nº 491/2010, com adaptações próprias.
Titular e função em serventia judicial não oficializada	Regime disciplinar previsto na Lei nº 5.624/1979.
Auxiliares da Justiça não pertencentes ao quadro do PJSC	Regime disciplinar previsto na Lei nº 5.624/1979.
Titulares e designados para atividade notarial e de registro, por delegação	Lei federal nº 8.935/1994.

Tradução de prova: nem todo agente que atua em serviço de justiça é servidor do quadro do PJSC. A palavra “quadro” é decisiva. Se o enunciado falar em titular de serventia judicial não oficializada ou delegatário de atividade notarial e registral, não aplique automaticamente a LC nº 639/2015 como se fosse servidor do quadro.

9. Normas internas do PJSC: Regimento, Código de Normas e provimentos

As normas internas são indispensáveis para a organização do Poder Judiciário, mas têm natureza distinta da Lei nº 6.745/1985 e da LC nº 639/2015. Elas regulam funcionamento, órgãos, competências internas, rotinas e serviços. Em regra, são normas infralegais ou regimentais subordinadas à Constituição e às leis.

9.1. Regimento Interno do TJSC

O Regimento Interno organiza o Tribunal por dentro: órgãos, sessões, julgamentos, distribuição, presidência, corregedoria, competências internas e funcionamento institucional. Ele pode definir como o Tribunal se estrutura e opera, mas não deve ser usado como fonte primária para inventar pena disciplinar de servidor fora da lei.

9.2. Código de Normas da CGJ

O Código de Normas da CGJ, no âmbito judicial, orienta de forma geral e abstrata os serviços do primeiro grau de jurisdição. Ele sistematiza rotinas de unidades judiciais, secretaria, atendimento, tramitação, atos, procedimentos e comunicações. O Provimento CGJ nº 22/2025 aprovou a atualização do Código de Normas e instituiu a consolidação dos atos normativos judiciais da Corregedoria - edição 2025.

Na prática, o Código de Normas funciona como manual normativo de funcionamento do primeiro grau. Se a questão tratar de fluxo da secretaria judicial, atendimento, tramitação, padronização ou rotina de unidade judicial, a fonte provável é o Código de Normas. Se tratar de infração e penalidade, a resposta volta para Lei nº 6.745/1985, LC nº 639/2015 e LC nº 491/2010.

9.3. Provimentos e portarias

Provimento, no contexto da Corregedoria, é ato normativo correicional. Portaria pode disciplinar atos de organização interna, designação, fluxo ou padronização. Nenhum desses atos deve ser confundido com provimento de cargo público, que é forma de preenchimento de cargo. A FGV pode usar a mesma palavra “provimento” para testar atenção ao contexto.

10. Quadro decisório: qual norma eu uso?

Se o enunciado falar em...	Pense primeiro em...	Cuidado com...
posse, exercício, férias, licença, vantagens, direitos funcionais	Lei nº 6.745/1985	Não responder LC nº 639/2015 se o tema não é disciplina.
infração disciplinar, penalidade, prescrição, agravante/atenuante	Lei nº 6.745/1985, com adaptações da LC nº 639/2015 para o PJSC	Não esquecer a exclusão da cassação de aposentadoria no PJSC.

procedimento, sindicância, PAD, comissão, contraditório, recurso, revisão	LC nº 491/2010, observada a LC nº 639/2015	Não aplicar manifestação da PGE quando a LC nº 639/2015 afasta.
competência para punir servidor do quadro do PJSC	LC nº 639/2015	Não atribuir demissão ao Corregedor ou ao Diretor do Foro.
rotina da secretaria, fluxo de unidade judicial, atendimento, tramitação	Código de Normas da CGJ	Não transformar rotina em penalidade automática sem apuração.
órgãos do TJSC, sessões, distribuição, julgamento, presidência	Regimento Interno do TJSC	Não confundir órgão julgador com autoridade disciplinar.
serventia judicial não oficializada ou auxiliar não pertencente ao quadro	Lei nº 5.624/1979, por remissão da LC nº 639/2015	Não aplicar automaticamente o regime do servidor do quadro.
notarial e registro por delegação	Lei federal nº 8.935/1994, por remissão da LC nº 639/2015	Não tratar delegatário como servidor estatutário do quadro.

11. Exemplos institucionais de aplicação

Exemplo 1 - servidor da secretaria do foro descumpre rotina de atendimento definida em ato interno. O ato interno ajuda a demonstrar a rotina exigida, mas a responsabilização disciplinar deve ser enquadrada no regime legal: Lei nº 6.745/1985, procedimento da LC nº 491/2010 e adaptações da LC nº 639/2015.

Exemplo 2 - Corregedor-Geral identifica falha funcional grave e cogita aplicar demissão. A função correicional é forte, mas a competência para demissão, segundo a LC nº 639/2015, é exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça. A FGV pode trocar “fiscaliza” por “pune com qualquer penalidade”.

Exemplo 3 - servidor do quadro do PJSC já aposentado teria praticado, enquanto ativo, falta punível com demissão. A Lei nº 6.745/1985 possui cassação de aposentadoria no regime geral; contudo, a LC nº 639/2015 diz que não se aplica essa pena aos servidores regidos por ela. Essa é uma exceção literal.

Exemplo 4 - delegatário de serviço notarial pratica irregularidade. A LC nº 639/2015 não o trata como servidor do quadro do PJSC; ela remete titulares e designados de notarial e registro à Lei federal nº 8.935/1994.

12. Pegadinhas FGV

1. Dizer que a LC nº 639/2015 é um estatuto completo de vida funcional. Não é; ela é disciplinar específica.
2. Dizer que a Lei nº 6.745/1985 não se aplica ao Judiciário. Ela é a base geral, usada inclusive no regime disciplinar do PJSC com adaptações.
3. Aplicar cassação de aposentadoria a servidor regido pela LC nº 639/2015. A LC afasta expressamente essa pena.
4. Atribuir demissão ao Corregedor-Geral da Justiça. A competência exclusiva é do Presidente do TJSC.
5. Atribuir recurso ao Conselho da Magistratura em toda decisão disciplinar. Para Diretores do Foro e Juízes, o recurso é ao Presidente do TJSC.
6. Dizer que a PGE intervém no regime disciplinar do PJSC. A LC nº 639/2015 afasta a intervenção.
7. Confundir Diário da Justiça com Diário Oficial do Estado.
8. Tratar titular de serventia judicial não oficializada como servidor do quadro do PJSC.
9. Tratar delegatário notarial e registral como servidor regido pela LC nº 639/2015.
10. Transformar Código de Normas ou portaria em fonte criadora de pena disciplinar autônoma.
11. Confundir provimento de cargo com provimento da Corregedoria.
12. Confundir norma procedimental com norma material: LC nº 491/2010 não substitui a Lei nº 6.745/1985 no conteúdo da infração.

13. Questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. As alternativas foram formuladas com distratores próximos, sem padrão visual deliberado de letras.

Questão 1

Durante a revisão do material de legislação institucional, uma servidora afirma que a Lei nº 6.745/1985, a LC nº 639/2015 e o Código de Normas da CGJ têm a mesma função normativa, pois todos tratam da conduta de servidores. À luz do sistema aplicável ao PJSC, a afirmação deve ser considerada:

- A) correta, porque qualquer norma interna do PJSC pode substituir integralmente o Estatuto estadual em matéria disciplinar.
- B) correta, desde que a infração tenha sido praticada no primeiro grau de jurisdição.
- C) incorreta, pois a Lei nº 6.745/1985 funciona como regime jurídico geral, a LC nº 639/2015 disciplina especificamente o regime disciplinar do quadro do PJSC, e as normas internas organizam rotinas, competências e fluxos subordinados à lei.
- D) incorreta apenas quanto à Lei nº 6.745/1985, que não alcança servidores do Poder Judiciário.
- E) correta, porque a FGV costuma considerar equivalentes estatuto, regimento e código de normas.

Questão 2

Um servidor efetivo do quadro do Poder Judiciário de Santa Catarina responde a procedimento disciplinar. A autoridade cogita aplicar, diretamente, o regime procedimental da LC nº 491/2010, com intervenção da Procuradoria-Geral do Estado, como ocorre em outros órgãos estaduais. Considerando a LC nº 639/2015, assinale a alternativa correta.

- A) A intervenção da PGE é obrigatória, pois a LC nº 491/2010 prevalece integralmente sobre qualquer norma do PJSC.
- B) A manifestação do órgão jurídico prevista na LC nº 491/2010 deve ocorrer sempre que a penalidade for de suspensão.
- C) A LC nº 639/2015 afasta o regime disciplinar previsto na Lei nº 6.745/1985 e cria infrações próprias para o PJSC.
- D) O procedimento disciplinar de servidor do PJSC não pode observar a LC nº 491/2010, pois ela não se aplica a servidores estaduais.
- E) Aplica-se o regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985, observadas as normas procedimentais da LC nº 491/2010, mas sem intervenção da PGE e sem a manifestação do órgão jurídico em hipóteses indicadas pela LC nº 639/2015.

Questão 3

Considere as afirmativas a seguir. I. A LC nº 639/2015 estabelece o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do PJSC. II. A Lei nº 6.745/1985 estabelece regime jurídico geral para funcionários públicos civis dos Três Poderes do Estado e do Tribunal de Contas. III. O Código de Normas da CGJ, por ser ato correicional, pode criar pena disciplinar não prevista em lei, desde que destinada ao primeiro grau. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) III, apenas.

Questão 4

Em treinamento interno, um servidor resumiu a diferença entre 'regime jurídico' e 'regime disciplinar' da seguinte forma: 'regime jurídico é o conjunto mais amplo de regras da vida funcional; regime disciplinar é o segmento voltado a infrações, responsabilização, penalidades, competência e procedimento'. Para fins de prova FGV, essa síntese está:

- A) incorreta, pois regime jurídico trata apenas de aposentadoria.
- B) incorreta, pois regime disciplinar trata apenas de direitos pecuniários.
- C) incorreta, pois a LC nº 639/2015 regula provimento, posse e estágio probatório.
- D) correta, pois separa o estatuto funcional amplo da disciplina específica de responsabilização funcional.
- E) correta apenas para servidores notariais e registrais delegatários.

Questão 5

No âmbito do PJSC, um servidor do quadro efetivo pratica conduta que pode configurar infração funcional. Segundo a arquitetura normativa correta, a apuração e eventual punição devem observar, em síntese:

- A) apenas o Código de Normas da CGJ, porque ele é posterior ao Estatuto.
- B) a Lei nº 6.745/1985 quanto ao regime disciplinar material, a LC nº 491/2010 quanto ao procedimento, e as particularidades da LC nº 639/2015 para o PJSC.
- C) apenas o Regimento Interno do TJSC, por ser norma especial do Tribunal.
- D) exclusivamente a Lei federal nº 8.935/1994, por se tratar de serviço de justiça.
- E) a Lei nº 5.624/1979, obrigatoriamente, sem distinção entre servidor do quadro e auxiliar da justiça.

Questão 6

A LC nº 639/2015 prevê competências disciplinares no âmbito do Poder Judiciário catarinense. Em relação às penalidades de demissão e cassação de disponibilidade aplicáveis a servidor do quadro do PJSC, a competência é:

- A) exclusiva do Presidente do Tribunal de Justiça.
- B) exclusiva do Corregedor-Geral da Justiça.
- C) concorrente entre Diretor do Foro e Juiz de Direito.
- D) exclusiva do Conselho Nacional de Justiça.
- E) originária do Ministério Público junto ao Tribunal de Justiça.

Questão 7

Na comparação entre a Lei nº 6.745/1985 e a LC nº 639/2015, um ponto de exceção expressa no regime dos servidores do quadro do PJSC é que:

- A) a penalidade de suspensão é excluída para todos os servidores do PJSC.
- B) o Presidente do TJSC não pode aplicar penalidade disciplinar.
- C) a Lei nº 6.745/1985 deixa de prever qualquer infração funcional.
- D) a LC nº 491/2010 não é mencionada pela LC nº 639/2015.
- E) não se aplica aos servidores regidos pela LC nº 639/2015 a pena de cassação de aposentadoria.

Questão 8

Relacione as colunas. Coluna 1: (1) Lei nº 6.745/1985; (2) LC nº 639/2015; (3) Código de Normas da CGJ. Coluna 2: () Estabelece o regime jurídico geral dos funcionários públicos civis dos Três Poderes do Estado e do Tribunal de Contas. () Define o regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do PJSC. () Orienta,

de forma geral e abstrata, os serviços do primeiro grau de jurisdição, de modo sistematizado. A sequência correta é:

- A) 1 - 3 - 2
- B) 2 - 1 - 3
- C) 1 - 2 - 3
- D) 3 - 2 - 1
- E) 2 - 3 - 1

Questão 9

Um titular de serventia judicial não oficializada é acusado de conduta disciplinar. Um analista afirma que, por atuar em atividade judicial, ele necessariamente está submetido à LC nº 639/2015 como servidor do quadro do PJSC. A afirmação está:

- A) correta, porque a LC nº 639/2015 alcança todos os agentes que atuam em qualquer serviço de justiça.
- B) correta, desde que a serventia esteja localizada em comarca de entrância especial.
- C) incorreta, pois a própria LC nº 639/2015 remete os que exercerem atribuições de titular e função em serventia judicial não oficializada ao regime disciplinar previsto na Lei nº 5.624/1979.
- D) incorreta, porque titulares de serventia judicial não oficializada são sempre regidos pela CLT.
- E) correta, porque qualquer atuação em primeiro grau é regulada exclusivamente pelo Código de Normas.

Questão 10

Assinale a alternativa que melhor expressa a função das normas internas do PJSC, como Regimento Interno, Código de Normas e provimentos da CGJ, no tema servidores e disciplina.

- A) Elas organizam funcionamento, competências, rotinas e orientação administrativa/correicional, mas devem respeitar as leis que definem regime jurídico, infrações, penalidades e procedimento disciplinar.
- B) Elas revogam automaticamente dispositivos da Lei nº 6.745/1985 sempre que forem mais recentes.
- C) Elas criam livremente novas espécies de penalidade, desde que publicadas no Diário da Justiça.
- D) Elas substituem a LC nº 639/2015 quando o fato ocorre em secretaria judicial.
- E) Elas afastam o contraditório e a ampla defesa em procedimentos internos de rotina.

Questão 11

Analise as assertivas. I. A responsabilidade civil, penal e administrativa pelo exercício irregular das atribuições possui cominações independentes entre si, conforme a Lei nº 6.745/1985. II. O pagamento de indenização não exime o funcionário da pena disciplinar em que incorrer. III. A LC nº 639/2015 torna dependentes entre si as esferas civil, penal e administrativa para servidores do PJSC. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) I e II, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.
- E) III, apenas.

Questão 12

Determinado Diretor do Foro impõe penalidade disciplinar a servidor que lhe é diretamente subordinado. Nos termos da LC nº 639/2015, da decisão caberá recurso:

- A) ao Conselho da Magistratura, sempre que a penalidade for de repreensão.

- B) ao Corregedor-Geral da Justiça, em qualquer hipótese.
- C) ao Tribunal Pleno, por se tratar de matéria disciplinar.
- D) ao Presidente do Tribunal de Justiça.
- E) à Procuradoria-Geral do Estado, como órgão revisor obrigatório.

Questão 13

A FGV pode explorar a diferença entre publicação e manifestação jurídica no regime disciplinar do PJSC. Segundo a LC nº 639/2015, é correto afirmar que:

- A) as publicações serão feitas no Diário Oficial do Estado, com manifestação obrigatória da PGE.
- B) as publicações serão feitas apenas no mural da comarca, dispensada qualquer forma oficial.
- C) as publicações serão feitas no Diário da Justiça, e a LC nº 639/2015 afasta manifestações jurídicas previstas em dispositivos da LC nº 491/2010.
- D) as publicações serão feitas pelo CNJ, por se tratar de Poder Judiciário.
- E) as publicações dependem de autorização prévia da Assembleia Legislativa.

Questão 14

Quanto aos titulares e designados para o exercício da atividade notarial e de registro, por delegação de função pública, a LC nº 639/2015 prevê a aplicação:

- A) da Lei federal nº 8.935/1994.
- B) da Lei nº 6.745/1985, sem qualquer particularidade.
- C) da LC nº 639/2015, como servidores do quadro do PJSC.
- D) do Código de Normas da CGJ, como única fonte sancionatória.
- E) do Regimento Interno do TJSC, exclusivamente.

Questão 15

Um servidor público estadual do PJSC está estudando a Lei nº 6.745/1985. Ele conclui que as infrações disciplinares são punidas conforme antecedentes, grau de culpa, motivos, circunstâncias e consequências do ilícito. Essa conclusão está:

- A) incorreta, pois esses critérios se aplicam apenas a magistrados.
- B) incorreta, pois a Lei nº 6.745/1985 adota pena automática sem dosimetria.
- C) correta, pois a Lei nº 6.745/1985 prevê esses fatores na punição da infração disciplinar.
- D) correta apenas quando houver manifestação da PGE.
- E) incorreta, pois a LC nº 639/2015 revogou toda a parte de infrações da Lei nº 6.745/1985.

Questão 16

No comparativo entre diplomas, assinale a alternativa incorreta.

- A) A LC nº 639/2015 define o regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC.
- B) A Lei nº 6.745/1985 contém regras de regime jurídico funcional e também dispositivos disciplinares gerais.
- C) O Código de Normas da CGJ orienta serviços do primeiro grau de jurisdição e está em constante evolução.
- D) A LC nº 639/2015 exige intervenção da Procuradoria-Geral do Estado nos procedimentos disciplinares do PJSC.
- E) As normas internas do PJSC devem ser lidas em harmonia com as leis e com o edital.

Questão 17

Em processo disciplinar de servidor do quadro do PJSC, o Corregedor-Geral da Justiça aplica, originariamente, pena disciplinar. Nos termos da LC nº 639/2015, cabe recurso:

- A) ao Presidente do Tribunal de Justiça, sempre.
- B) ao Conselho da Magistratura.
- C) à Procuradoria-Geral do Estado.
- D) à Assembleia Legislativa.
- E) ao juiz diretor do foro da comarca de lotação.

Questão 18

Uma portaria interna disciplina fluxo de atendimento, tramitação e registro de atos em secretaria judicial. Um servidor descumpre reiteradamente essa rotina. Considerando a relação entre normas internas e regime disciplinar, é correto afirmar que:

- A) a portaria, sozinha, cria nova penalidade disciplinar não prevista em lei.
- B) o descumprimento de rotina interna nunca tem relevância disciplinar.
- C) a análise disciplinar deve ignorar a portaria, pois normas internas são meras recomendações sem função administrativa.
- D) a norma interna pode servir para demonstrar o padrão de conduta esperado, mas eventual responsabilização deve ser enquadrada no regime legal aplicável, com competência e procedimento próprios.
- E) a sanção deve ser aplicada automaticamente, sem apuração, porque a rotina estava escrita.

Questão 19

Um candidato confunde 'procedimento disciplinar', 'regime disciplinar material' e 'norma interna de rotina'. A associação mais adequada é:

- A) procedimento disciplinar - LC nº 491/2010, observadas as alterações da LC nº 639/2015; regime disciplinar material - Lei nº 6.745/1985; norma interna - regras de organização, funcionamento e orientação administrativa/correicional do PJSC.
- B) procedimento disciplinar - Código de Normas da CGJ; regime disciplinar material - Regimento Interno do TJSC; norma interna - Lei nº 6.745/1985.
- C) procedimento disciplinar - Lei federal nº 8.935/1994 para todos; regime disciplinar material - CNJ; norma interna - LC nº 491/2010.
- D) procedimento disciplinar - PGE; regime disciplinar material - Diário da Justiça; norma interna - Conselho da Magistratura.
- E) procedimento disciplinar - Lei nº 5.624/1979 para todos os servidores do quadro; regime disciplinar material - LC nº 491/2010; norma interna - LC nº 639/2015.

Questão 20

Assinale a alternativa que melhor representa uma pegadinha típica de prova sobre a LC nº 639/2015.

- A) Afirmar que o Presidente do TJSC tem poder disciplinar em relação a todas as penalidades do art. 136 da Lei nº 6.745/1985, com competência exclusiva para demissão e cassação de disponibilidade.
- B) Afirmar que Diretores do Foro e Juízes de Direito têm poder disciplinar restrito à repreensão ou suspensão sobre servidores diretamente subordinados.
- C) Afirmar que as publicações serão feitas no Diário da Justiça.
- D) Afirmar que a LC nº 639/2015 exclui a cassação de aposentadoria para servidores por ela regidos.

E) Afirmar que o Corregedor-Geral da Justiça pode aplicar demissão a servidor do quadro do PJSC, por se tratar de matéria correicional.

14. Gabarito resumido

Questão	Gabarito
1	C
2	E
3	B
4	D
5	B
6	A
7	E
8	C
9	C
10	A
11	B
12	D
13	E
14	A
15	C
16	D
17	B
18	D
19	A
20	E

Distribuição natural do gabarito: não foi usada quota fixa de letras nem ciclo deliberado. As alternativas foram embaralhadas após a elaboração para evitar padrão visual previsível.

15. Comentários completos

Questão 1 - Comentário

A correta é a C. O ponto central da aula é a separação entre camadas: a Lei nº 6.745/1985 é o estatuto geral; a LC nº 639/2015 especializa o regime disciplinar para servidores do quadro do PJSC; normas internas organizam funcionamento e rotinas, mas não substituem a lei. A alternativa A seduz porque normas internas podem disciplinar condutas administrativas, mas elas não substituem integralmente o Estatuto. A B tenta limitar a distinção ao primeiro grau, quando o comparativo é estrutural. A D erra porque a Lei nº 6.745/1985 alcança o regime jurídico geral, inclusive como base para o PJSC quando aplicável. A E transforma uma armadilha em regra: a FGV cobra justamente as diferenças, não a equivalência entre estatuto, regimento e código.

Questão 2 - Comentário

A correta é a E. A LC nº 639/2015 estabelece que se aplica aos servidores do quadro do PJSC o regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985, observadas as normas procedimentais da LC nº 491/2010 e as alterações próprias do Judiciário, inclusive sem intervenção da PGE e sem manifestações jurídicas previstas em dispositivos específicos da LC nº 491/2010. A alternativa A ignora a especialidade da LC nº 639/2015. A B exagera a necessidade de manifestação jurídica. A C erra porque a LC nº 639/2015 não elimina o regime material da Lei nº 6.745/1985. A D erra porque a LC nº 491/2010 é expressamente referida como procedimental.

Questão 3 - Comentário

A correta é a B. As afirmativas I e II estão certas. A III está errada porque o Código de Normas da CGJ não pode criar pena disciplinar nova fora da lei. Ele orienta e padroniza rotinas, e seu descumprimento pode ser relevante para apuração, mas o enquadramento sancionatório depende do regime legal. A alternativa A é

incompleta. A C aproveita a verdade da II, mas inclui a III errada. A D aceita tudo, incluindo a criação indevida de pena por norma infralegal. A E isola exatamente a afirmativa falsa.

Questão 4 - Comentário

A correta é a D. Regime jurídico é o sistema amplo da vida funcional: vínculo, provimento, exercício, direitos, vantagens, licenças, deveres e responsabilidades. Regime disciplinar é a parte voltada à infração, responsabilização, sanção, competência e procedimento. A A reduz indevidamente o regime jurídico à aposentadoria. A B confunde disciplina com vantagens. A C atribui à LC nº 639/2015 matérias de provimento e posse, que pertencem ao estatuto geral. A E tenta deslocar o conceito para delegatários, mas a distinção é geral.

Questão 5 - Comentário

A correta é a B. Para servidor do quadro do PJSC, a engrenagem é: Lei nº 6.745/1985 como regime disciplinar material, LC nº 491/2010 como procedimento administrativo disciplinar, e LC nº 639/2015 como norma especial que adapta o sistema à estrutura do Judiciário. A A superestima o Código de Normas. A C superestima o Regimento Interno. A D desloca indevidamente o caso para notários e registradores. A E ignora que a Lei nº 5.624/1979 é remetida pela LC nº 639/2015 para titulares/funções em serventia judicial não oficializada e auxiliares não pertencentes ao quadro, não para todo servidor do quadro.

Questão 6 - Comentário

A correta é a A. A LC nº 639/2015 atribui ao Presidente do Tribunal de Justiça poder disciplinar abrangente sobre todas as penalidades do art. 136 da Lei nº 6.745/1985 e competência exclusiva para demissão e cassação de disponibilidade. A B é tentadora porque o Corregedor-Geral possui função correicional, mas sua competência sancionatória é limitada. A C vale para repreensão e suspensão, não para demissão. A D confunde controle nacional com competência disciplinar interna originária. A E não tem base no regime da LC nº 639/2015.

Questão 7 - Comentário

A correta é a E. O parágrafo único do art. 2º da LC nº 639/2015 afasta a pena de cassação de aposentadoria para os servidores regidos por essa Lei. A A é errada porque suspensão continua no sistema. A B é errada porque o Presidente do TJSC possui competência disciplinar ampla. A C é errada porque a Lei nº 6.745/1985 mantém infrações e penalidades. A D é errada porque a LC nº 491/2010 é expressamente mencionada como norma procedimental.

Questão 8 - Comentário

A correta é a C. Lei nº 6.745/1985 = regime jurídico geral dos funcionários civis dos Três Poderes e do Tribunal de Contas. LC nº 639/2015 = regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC. Código de Normas = orientação geral e abstrata dos serviços do primeiro grau. A A troca a LC nº 639/2015 pelo Código. A B inverte lei geral e lei especial. A D inicia com o Código de Normas, que não é a fonte geral do regime jurídico. A E também embaralha as camadas.

Questão 9 - Comentário

A correta é a C. A LC nº 639/2015 remete titulares e funções em serventia judicial não oficializada, bem como auxiliares da Justiça não pertencentes ao quadro do PJSC, ao regime disciplinar previsto na Lei nº 5.624/1979. A A generaliza todos os agentes da Justiça como servidores do quadro. A B cria requisito territorial sem base. A D inventa regime celetista automático. A E confunde Código de Normas com fonte sancionatória única.

Questão 10 - Comentário

A correta é a A. Normas internas do PJSC organizam competências, rotinas e funcionamento, mas não podem contrariar lei nem criar sanções além das previstas legalmente. A B erra por supor revogação automática da lei por norma interna. A C erra por admitir criação livre de penalidades. A D erra por afastar a LC nº 639/2015 em razão do local do fato. A E viola contraditório e ampla defesa.

Questão 11 - Comentário

A correta é a B. A Lei nº 6.745/1985 prevê independência entre responsabilidades civil, penal e administrativa, e também que a indenização não exclui eventual pena disciplinar. A III está errada: a LC nº 639/2015 não torna essas esferas dependentes entre si. A A ignora a afirmativa II, que também está correta. A C inclui a III falsa. A D aceita todas indevidamente. A E isola a única falsa.

Questão 12 - Comentário

A correta é a D. Das decisões dos Diretores de Foro e dos Juízes que impuserem pena disciplinar cabe recurso ao Presidente do Tribunal de Justiça. A A confunde com decisões originárias do Presidente e do Corregedor, cujo recurso é ao Conselho da Magistratura. A B atribui ao Corregedor uma competência recursal que a LC nº 639/2015 não prevê nesse caso. A C superestima o Tribunal Pleno. A E ressuscita a PGE, que é afastada no regime do PJSC.

Questão 13 - Comentário

A correta é a C. A LC nº 639/2015 estabelece publicações no Diário da Justiça e afasta manifestações jurídicas previstas em dispositivos da LC nº 491/2010. A A erra tanto no veículo quanto na manifestação obrigatória da PGE. A B elimina indevidamente publicação oficial. A D confunde CNJ com publicação interna. A E inventa autorização legislativa para publicações disciplinares.

Questão 14 - Comentário

A correta é a A. Para titulares e designados no exercício da atividade notarial e de registro por delegação de função pública, a LC nº 639/2015 remete à Lei federal nº 8.935/1994. A B aplica indevidamente o Estatuto geral. A C trata delegatários como servidores do quadro. A D transforma Código de Normas em fonte sancionatória única. A E atribui ao Regimento Interno um papel que ele não tem.

Questão 15 - Comentário

A correta é a C. A Lei nº 6.745/1985 determina que a infração disciplinar será punida conforme antecedentes, grau de culpa, motivos, circunstâncias e consequências do ilícito. A A desloca o critério para magistrados. A B nega a dosimetria. A D reinventa a manifestação da PGE. A E erra porque a LC nº 639/2015 não revoga toda a parte disciplinar da Lei nº 6.745/1985.

Questão 16 - Comentário

A correta é a D, pois ela é a alternativa incorreta. A LC nº 639/2015 expressamente afasta a intervenção da PGE no regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC. As alternativas A, B, C e E estão corretas: a LC nº 639/2015 é norma disciplinar específica; a Lei nº 6.745/1985 tem regime jurídico e disciplina geral; o Código de Normas orienta serviços do primeiro grau e evolui constantemente; e normas internas devem ser lidas em harmonia com as leis e o edital.

Questão 17 - Comentário

A correta é a B. Das decisões de competência originária do Presidente do Tribunal e do Corregedor-Geral que impuserem pena disciplinar cabe recurso ao Conselho da Magistratura. A A seria correta para decisões de Diretores de Foro e Juízes, não para o Corregedor. A C traz de volta a PGE. A D desloca a matéria para o Legislativo. A E cria instância recursal inexistente no texto da LC nº 639/2015.

Questão 18 - Comentário

A correta é a D. A norma interna pode indicar o padrão de conduta, fluxo e organização esperados; seu descumprimento pode ser relevante, mas eventual responsabilização precisa de enquadramento no regime legal, com competência e procedimento próprios. A A cria penalidade sem lei. A B ignora que rotinas internas importam para a disciplina administrativa. A C desvaloriza indevidamente as normas internas. A E viola a necessidade de apuração e defesa.

Questão 19 - Comentário

A correta é a A. No PJSC, a associação mais segura é: LC nº 491/2010 como procedimento, observadas as alterações da LC nº 639/2015; Lei nº 6.745/1985 como regime disciplinar material; normas internas como

organização, funcionamento e orientação administrativa/correicional. A B embaralha completamente as fontes. A C transforma a Lei federal nº 8.935/1994 em regra universal. A D substitui fontes normativas por órgãos ou veículos. A E aplica a Lei nº 5.624/1979 a todos os servidores do quadro, o que não corresponde à LC nº 639/2015.

Questão 20 - Comentário

A correta é a E. A alternativa E é a pegadinha: o Corregedor-Geral da Justiça não tem competência para aplicar demissão; sua competência restringe-se a repreensão, suspensão e destituição de cargo de confiança. A A está correta quanto ao Presidente do TJSC. A B está correta quanto à restrição de Diretores do Foro e Juízes. A C está correta quanto ao Diário da Justiça. A D está correta quanto à exclusão da cassação de aposentadoria para servidores regidos pela LC nº 639/2015.

16. Checklist final do que dominar

1. Distinguir Lei nº 6.745/1985 como estatuto geral e LC nº 639/2015 como lei disciplinar específica do PJSC.
2. Saber que a LC nº 639/2015 usa a Lei nº 6.745/1985 como regime disciplinar material e a LC nº 491/2010 como procedimento, com adaptações.
3. Memorizar que não há intervenção da PGE no regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC.
4. Memorizar que as publicações serão feitas no Diário da Justiça.
5. Memorizar que não se aplica cassação de aposentadoria aos servidores regidos pela LC nº 639/2015.
6. Saber a competência do Presidente do TJSC, do Corregedor-Geral, dos Diretores do Foro e dos Juízes de Direito.
7. Saber os recursos: Presidente/Corregedor para Conselho da Magistratura; Diretor do Foro/Juiz para Presidente do TJSC.
8. Não tratar normas internas como fonte autônoma de penalidade disciplinar.
9. Distinguir servidor do quadro, serventia judicial não oficializada, auxiliar não pertencente ao quadro e delegatário notarial/registrar.
10. Em questão FGV, perguntar sempre: qual é o agente, qual diploma se aplica, qual competência, qual penalidade e qual procedimento?

17. Referências oficiais consultadas

- Edital TJSC nº 10/2026 e 1ª Retificação - FGV/TJSC.
- Lei nº 6.745/1985 - Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Santa Catarina - ALESC.
- Lei Complementar nº 639/2015 - regime disciplinar dos servidores do quadro do PJSC - ALESC.
- Lei Complementar nº 491/2010 - Estatuto Jurídico Disciplinar/procedimento administrativo disciplinar - ALESC.
- Lei Complementar nº 90/1993 - quadro de pessoal e regime estatutário do Poder Judiciário de Santa Catarina - ALESC.
- Regimento Interno do TJSC - versão compilada oficial disponível no portal do TJSC.
- Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça - âmbito judicial - versão oficial do TJSC.
- Provimento CGJ nº 22/2025 - atualização do Código de Normas e consolidação de atos normativos judiciais da CGJ.